

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

Предоставляемый перечень информации о договоре о брокерском обслуживании является минимальным, не заменяет собой все условия договора о брокерском обслуживании, а также необходимость ознакомиться с полным текстом договора о брокерском обслуживании.

Договор о брокерском обслуживании не является вкладом. Средства, размещенные на брокерском счете, не застрахованы (не гарантированы) государством. Вы можете потерять все, что вложили, а в некоторых случаях – остаться должны. В случае потерь компенсаций не предусмотрено. Доход не гарантирован.

Ознакомьтесь с декларациями о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которые брокер должен предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании. Декларация о рисках размещена в разделе «Раскрытие информации»/Брокерская деятельность на сайте <https://investica.ru/>.

1	Предмет договора	Предметом договора о брокерском обслуживании является оказанием услуг по исполнению поручений клиента на совершение гражданско – правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ). Ознакомиться с условиями договора Вы можете в разделе «Раскрытие информации» на сайте https://investica.ru/
2	Изменение договора	Брокер может в одностороннем порядке вносить изменения в договор о брокерском обслуживании, в том числе и в тарифы. Такие изменения публикуются на сайте: https://investica.ru/ .
3	Способ заключения договора	Договор брокерского обслуживания заключается путем присоединения Клиента в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, к Регламенту осуществления брокерской деятельности ООО «Инвестика» (далее - Регламент), путем подачи Клиентом письменного Заявления о присоединении (по форме Брокера), подтверждающего принятие условий Регламента в полном объеме. Заявление о присоединении Клиентом – физическим лицом может быть также подано в виде электронного документа, подписанного Клиентом простой электронной подписью и направленного через Личный кабинет, размещенный на сайте Брокера https://investica.ru/ , при условии между Клиентом и Брокером подписано Соглашение об использовании электронной подписи и обмене электронными документами. При этом, до заключения Договора брокерского обслуживания, Клиент представляет Брокеру надлежащим образом оформленные документы, перечисленные в Перечнях документов, представляемых Клиентом (Приложения 2.1 – 2.5 к Регламенту), а также представляет необходимые сведения, предусмотренные действующим законодательством. Информация о заключении договора о брокерском обслуживании подтверждается Брокером в Уведомлении об открытии брокерского/депозитарного счета, которое Клиент получит на электронную почту, указанную в Заявлении о присоединении.
4	Тарифы	За оказание брокерских услуг взимается плата: виды и размер вознаграждения взимаются в соответствии с тарифами (Приложение № 8 к Регламенту), размещенными в разделе «Раскрытие информации»/Брокерская деятельность на сайте https://investica.ru/ . Сборы и тарифы, взимаемые с Брокера в пользу сторонних организаций (организаторов торгов, клиринговых организаций, депозитариев и т. д.), а также все иные подтвержденные расходы Брокера - Клиент оплачивает дополнительно.
5	Сведения об операциях	Клиентам доступны следующие операции: сделки купли-продажи ценных бумаг, сделки РЕПО. Вы самостоятельно оцениваете и несете риски по каждому финансовому инструменту от момента его покупки до момента продажи.
6	Тестирование	Поручения неквалифицированных инвесторов – физических лиц исполняются брокером только при положительном результате тестирования в отношении гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и договоров, являющихся ПФИ, совершение (заключение) которых по поручению клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии с федеральными законами проведения соответствующего тестирования. Тестирование

		проводится Брокером в соответствии с Порядком тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, размещенном в разделе «Раскрытие информации»/Брокерская деятельность на сайте https://investica.ru/ Обращаем Ваше внимание, что такие сделки являются более рискованными, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуется прохождение тестирования.
7	Сделки (договоры), совершение которых требует наличия статуса квалифицированного инвестора	В отношении следующих видов сделок (договоров) поручения исполняются брокером только при наличии у инвестора статуса квалифицированного инвестора: ценные бумаги, а также иные финансовые инструменты, обращающиеся на биржевом и внебиржевом рынках, и предназначенные в соответствии с законодательством и (или) эмиссионными документами для квалифицированных инвесторов. Обращаем Ваше внимание, что сделки с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются более рискованными, чем сделки с инструментами, предназначенными для неквалифицированных инвесторов.
8	Возможность совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции	Брокер не совершает маржинальные сделки (не предоставляет Клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги за дополнительную плату). Сделки, заключение и/или исполнение которых может привести к возникновению непокрытой позиции или задолженности Клиента перед Брокером, осуществляются на основании дополнительного соглашения, отдельно заключаемого между Клиентом и Брокером.
9	Возможность использования брокером принадлежащих Вам ценных бумаг	Брокер вправе использовать ценные бумаги Клиента в своих интересах, при этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулиющими брокерскую деятельность. Использование Брокером принадлежащих клиенту ценных бумаг влечет дополнительные риски. Ознакомьтесь с Уведомление о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента в разделе «Раскрытие информации»/Брокерская деятельность на сайте https://investica.ru/. Вы можете запретить Брокеру использовать принадлежащие Вам ценные бумаги, в том числе на этапе заключения Договора. В этом случае Ваши ценные бумаги будут учитываться отдельно от ценных бумаг других клиентов, предоставивших Брокеру право использования ценных бумаг.
10	Возможность использования брокером принадлежащих Вам денежных средств	Брокер вправе использовать денежные средства Клиента, переданные для заключения сделок, в своих интересах, при этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулиющими брокерскую деятельность. Использование брокером принадлежащих клиенту денежных средств влечет дополнительные риски. Ознакомьтесь с Уведомление о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента в разделе «Раскрытие информации»/Брокерская деятельность на сайте https://investica.ru/. Вы можете запретить брокеру использовать принадлежащие Вам денежные средства. В этом случае брокер должен обеспечить обособленный учет Ваших денежных средств. При этом Клиент уплачивает Брокеру комиссию за открытие и обслуживание отдельного специального брокерского счета в размере, установленном Тарифами.
11	Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений	Брокер принимает поручения в рабочие дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени, кроме заявок, поданных с помощью иного программного обеспечения. Заявки, переданные посредством иного программного обеспечения, принимаются к исполнению Брокером в течение торгового дня соответствующей биржи согласно Правилам Биржи. Поручение может быть подано одним из следующих способов: • В письменной форме. • По телефону (только заявки, при условии предоставления Приложение 14 к Регламенту). • С помощью средств электронной почты (заявки, а также распоряжения на вывод/перевод денежных средств). • Через Личный кабинет Клиента (заявки и распоряжения, предусмотренные функционалом, при условии заключения Соглашения об использовании электронной подписи и обмене электронными документами). • С иного программного обеспечения (раскрываемого по адресу https://investica.ru/software при его наличии, только заявки).

		Иным способом, позволяющим достоверно идентифицировать Клиента. Все поручения исполняются Брокером в порядке поступления от Клиентов. Детальная информация о порядке, сроках подачи и исполнения, а также формы поручений размещены на сайте Брокера по адресу: https://investica.ru/.
12	Способ и сроки получения клиентом отчета брокера	Брокер предоставляет Клиенту отчеты (ежедневный и сводный) обо всех сделках и операциях, совершенных по поручениям клиента. Виды, сроки и порядок предоставления отчетов указаны в статье 10 Регламента, размещенного на сайте https://investica.ru/
13	Ограничение ответственности брокера	Ответственность сторон по Договору о брокерском обслуживании, в том числе случаи ограничения ответственности Брокера, указаны в статье 15 Регламента, размещенного на сайте https://investica.ru/
14	Осуществление брокером функций налогового агента	Брокер в качестве налогового агента по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) удерживает и перечисляет в бюджет сумму исчисленного налога из любых денежных средств, находящихся на счетах Клиента, а также по доходам юридических лиц – нерезидентов. Депозитарий также является налоговым агентом по доходам в виде дивидендов российских компаний для всех лиц.
15	О способах и адресах направления обращений (жалоб)	Вы можете направить обращение (жалобу) способом, указанным на сайте Брокера: https://investica.ru/ . Также Вы можете направить жалобу (обращение) о возможном нарушении брокером требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России, и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров – в СРО НАУФОР.
14	Порядок урегулирования споров	Все споры и разногласия или требования, возникшие между Клиентом и Брокером, подлежат урегулированию путем переговоров. Если конфликтная ситуация не урегулирована в ходе переговоров, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке Куйбышевским районным судом города Санкт-Петербурга или Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга в зависимости от подсудности.
15	Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании	Услуги по Регламенту предоставляются в течение одного года с момента регистрации Брокером подписанного Клиентом Заявления о присоединении. Срок предоставления услуг по настоящему Регламенту автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону об отказе от предоставления (приобретения) услуг по настоящему Регламенту не менее чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты отказа. Любая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента целом или в какой-либо его части, предварительно уведомив другую сторону не менее чем за пять рабочих дней до планируемой даты расторжения. Уведомление об отказе со стороны Клиента принимается Брокером только в случае, если на момент подачи такого документа сальдо портфеля Клиента по денежным средствам и ценным бумагам равно нулю и у клиента полностью отсутствуют неисполненные обязательства перед компанией. Договор о брокерском обслуживании официально признается расторгнутым по истечении пяти рабочих дней с даты получения уведомления об отказе той стороной, в адрес которой был направлен соответствующий документ.